



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ตร. โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๒๐๓๖
ที่ ๐๐๐๙.๑๕/ ๑ ๕๗ วันที่ ๑๗/ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่
นิติกร พ.ศ.๒๕๕๘

ผบช. หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า
ผบก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร., หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า

ด้วยประธาน ก.ตร. ได้ลงนามในระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร พ.ศ.๒๕๕๘ เมื่อ ๒๘ พ.ค.๒๕๕๘ โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป และมติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อ ๖ พ.ค.๒๕๕๘ มีมติอนุมัติร่างหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการตำรวจให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร

เพื่อให้การดำเนินการตามระเบียบ ก.ตร.ฯ และหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการตำรวจให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และเหมาะสม จึงให้ถือปฏิบัติและดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้กองบัญชาการต้นสังกัด หรือกองบังคับการต้นสังกัด ตามประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งและหน่วยงานที่มีลักษณะงานที่มีเหตุพิเศษและมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร พ.ศ.๒๕๕๘ ที่มีตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่มีสิทธิได้รับ พ.ต.ก. มีหน้าที่ในการจัดทำทำเนียบแสดงตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่ทำหน้าที่นิติกรในสังกัดและผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อใช้ในการควบคุมและตรวจสอบสำหรับการจัดทำคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจได้รับและหมดสิทธิได้รับ พ.ต.ก.

๒. ในการประเมินความรู้ความสามารถเพื่อให้ข้าราชการตำรวจมีสิทธิได้รับ พ.ต.ก. ให้ดำเนินการดังนี้

๒.๑ ให้กองบัญชาการต้นสังกัดที่มีตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่มีสิทธิได้รับ พ.ต.ก. เสนอ ตร. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายเพื่อทำหน้าที่ประเมินความรู้ความสามารถระดับรอง สว. ระดับ สว. และระดับรอง ผกก.

สำหรับส่วนราชการระดับกองบังคับการหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกองบังคับการในสังกัด สง.ผบ.ตร. ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายในส่วนของสำนักงานกฎหมายและคดีดำเนินการประเมิน

๒.๒. ให้ กมค. เสนอ ตร. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายเพื่อทำหน้าที่ประเมินความรู้ความสามารถของผู้รับ พ.ต.ก. ระดับ ผกก. และระดับ รอง ผบก. ในภาพรวมของ ตร.

ทั้งนี้องค์ประกอบของคณะกรรมการตามข้อ ๒.๑ และ ๒.๒ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการตำรวจให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร (พ.ต.ก.)

/๓. ในการประเมิน....

๓. ในการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคลเพื่อให้ข้าราชการตำรวจมีสิทธิได้รับ พ.ต.ก. ให้ดำเนินการดังนี้

๓.๑ ให้กองบัญชาการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล ประเมินข้าราชการตำรวจในระดับ ผกก. และระดับ รอง ผบก. เนื่องจากระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการของผู้บัญชาการในฐานะเป็นอธิบดีหรือแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมในข้อ ๔ กำหนดกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องใดกำหนดให้การดำเนินการใดเป็นอำนาจของอธิบดี หรือแทน ผบ.ตร. หรือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมให้ ผบช. มีอำนาจเช่นนั้นในฐานะอธิบดีหรือแทน ผบ.ตร. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการของกองบัญชาการนั้น ๆ

สำหรับส่วนราชการระดับกองบังคับการ หรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากองบังคับการในสังกัด สง.ผบ.ตร. ให้ผู้บังคับการต้นสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน

ทั้งนี้องค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการตำรวจให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร (พ.ต.ก.)

๓.๒ ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้รับการคัดเลือก และผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเป็นผู้ประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคลในระดับรอง สว. ระดับ สว. และระดับรอง ผกก. ให้มีสิทธิได้รับ พ.ต.ก. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการตำรวจให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร (พ.ต.ก.)

๔. การใช้อัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร (พ.ต.ก.) ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

๔.๑ อัตรา พ.ต.ก. ๑ อัตราต่อข้าราชการตำรวจ ๑ คน และ

๔.๒ อัตราที่ได้รับต้องตรงตามตำแหน่งที่ ก.ตร. กำหนด

๕. ขั้นตอนการพิจารณาและสั่งให้ได้รับ พ.ต.ก. ให้หน่วยต้นสังกัดของข้าราชการตำรวจที่มีสิทธิได้รับ พ.ต.ก. เสนอผู้บังคับบัญชาในฐานะผู้ส่งเลื่อนขึ้นเงินเดือนประจำปี มีคำสั่งให้ได้รับ พ.ต.ก. ตั้งแต่วันที่ข้าราชการตำรวจผู้นั้นมีคุณสมบัติครบองค์ประกอบตามข้อ ๖ ของระเบียบ ก.ตร. ฯ

๖. การพิจารณา มีคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจได้รับ หรือได้รับในอัตราที่สูงขึ้น หรือหมดสิทธิได้รับ พ.ต.ก. ให้ทำตามแบบและคำอธิบายท้ายหนังสือฉบับนี้

๗. การพิจารณา มีคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิได้รับ พ.ต.ก. ให้หน่วยเสนอผู้มีอำนาจมีคำสั่งให้หมดสิทธิได้รับ พ.ต.ก. ตั้งแต่วันที่สิทธิในการได้รับ พ.ต.ก. สิ้นสุดลงเนื่องจากขาดคุณสมบัติเฉพาะตามข้อ ๖ ของระเบียบ ก.ตร. ฯ

๘. การดำเนินการเพื่อมีคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจได้รับหรือหมดสิทธิได้รับ พ.ต.ก. ให้หน่วยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ให้มีสิทธิหรือหมดสิทธิได้รับ พ.ต.ก.

๙. การพิจารณา มีคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจที่มีสิทธิได้รับ พ.ต.ก. ไปปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับการทำหน้าที่นิติกร ให้หน่วยพิจารณาถึงผลกระทบที่จะทำให้ข้าราชการตำรวจเสียสิทธิได้รับ พ.ต.ก.

๑๐. การดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ในหนังสือฉบับนี้ให้พึงระมัดระวังมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ



ผ่าน

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สกพ.

โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๒๐๓๖

ที่ ๐๐๐๙.๑๕/๕๒๖๕

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่ง

ผู้ทำหน้าที่นิติกร พ.ศ.๒๕๕๘

เรียน ผบช.หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า

ผบก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร., หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า

ตามที่ ตร. ได้มีหนังสือ ที่ ๐๐๐๙.๑๕/ว ๕๗ ลง ๑๗ ก.ค.๒๕๕๘ แจ้งแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร พ.ศ.๒๕๕๘ และหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการตำรวจที่ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกรแล้ว นั้น

เนื่องจาก ตร. ได้มีบันทึก ลง ๓๑ ส.ค.๒๕๕๙ ท้ายหนังสือ สกพ. ผ่าน ที่ ๐๐๐๙.๑๕/๙๐๐๒ ลง ๒๗ ส.ค.๒๕๕๙ อนุมัติ ดังนี้

๑. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกรระดับ รอง สว., สว. และ รอง ผกก.ให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.) ได้กำหนดขั้นตอนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๓ ไว้ว่าให้หัวหน้างานอำนวยการนำผลการประเมินความรู้ความสามารถของบุคคล และผลการประเมิน คุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคลเสนอคณะกรรมการ พิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มฯ (พ.ต.ก.) ซึ่งเกิดประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนในขั้นตอน การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกรระดับ รอง สว., สว. และ รอง ผกก. อาศัยอำนาจตามข้อ ๔ (๓) ของระเบียบ ก.ตร.ฯ ตร. จึงมีคำสั่ง ที่ ๘๑๔/๒๕๕๙ ลง ๓๑ ส.ค.๒๕๕๙ มอบหมายให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมายมีหน้าที่ในการพิจารณาผลการประเมินความรู้ความสามารถของบุคคล และผลการประเมินคุณลักษณะ และพฤติกรรมของบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับเงินเพิ่มฯ (พ.ต.ก.) (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ)

๒. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกฯ ให้ได้รับเงินเพิ่มฯ (พ.ต.ก.) ไม่ได้กำหนดกรอบระยะเวลาการ ประเมินไว้ ประกอบกับปัจจุบันเป็นปีแรกที่ข้าราชการตำรวจที่ดำรงตำแหน่งนิติกรของ ตร. จะมีสิทธิได้รับ เงินเพิ่มฯ (พ.ต.ก.) ดังนั้น จึงให้หน่วยดำเนินการประเมินให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ ก.ย.๒๕๕๙ เพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่ง นิติกรมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มฯ (พ.ต.ก.) พร้อมกันหรือในระยะเวลาใกล้เคียงกัน สำหรับการประเมินในปีต่อไป ให้หน่วยต้นสังกัดเป็นผู้พิจารณากำหนดกรอบระยะเวลาการประเมินตามความเหมาะสม โดยให้พิจารณา จากจำนวนข้าราชการตำรวจที่มีคุณสมบัติเฉพาะครบถ้วนที่จะมีสิทธิยื่นขอรับการประเมินในปีนั้น ๆ ทั้งนี้ กรอบระยะเวลาการประเมินควรกำหนดให้สอดคล้องกับ กมค. ซึ่งรับผิดชอบการประเมินตำแหน่งผู้ทำหน้าที่ นิติกรระดับ ผกก. และ รอง ผบก. ในภาพรวมของ ตร.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

พล.ต.ต.หญิง อรุณ วัชรวงศา

(อัญญา ศรีทรงผล)

รอง ผบช.ฯ พรท.ผบช.สกพ.

สำหรับหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการตำรวจให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มี
เหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร (พ.ต.ก.) สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.pdd.police.go.th

จึงแจ้งมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

พล.ต.อ.



(สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง)

ผบ.ตร.



คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ที่ ๘๑๔ / ๒๕๕๙

เรื่อง มอบหมายหน้าที่ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

ตามระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๔ กำหนดให้คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- (๑) ประเมินผลการปฏิบัติงานและความรู้ของผู้ทำหน้าที่นิติกรเมื่อได้รับการแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่ง
- (๒) ประเมินผลการปฏิบัติงานและความรู้ของผู้ทำหน้าที่นิติกรเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
- (๓) มีหน้าที่อื่นตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมาย

นั้น

เนื่องจากหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกรระดับรองสารวัตร ระดับสารวัตร และระดับรองผู้กำกับการ ให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.) ได้กำหนด ขั้นตอนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๓ ไว้ว่าให้หัวหน้างานอำนวยความสะดวกนำผลการประเมินความรู้ความสามารถของบุคคล และผลการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคลเสนอคณะกรรมการ พิจารณาคัดเลือกบุคคล ให้ได้รับเงินเพิ่ม (พ.ต.ก.) ซึ่งเกิดประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนในขั้นตอนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกรระดับรองสารวัตร ระดับสารวัตร และระดับรองผู้กำกับการ อาศัยอำนาจตามข้อ ๔ (๓) ของระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่ม สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร พ.ศ.๒๕๕๘ จึงมอบหมายให้คณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายมีหน้าที่ในการพิจารณาผลการประเมินความรู้ความสามารถของบุคคล และผลการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับเงินเพิ่ม (พ.ต.ก.)

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

สำเนาถูกต้อง

พลตำรวจเอก

(จักรทิพย์ ชัยจินดา)

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พันตำรวจเอก

(ภัทรภวัต สุขแสง)

รองผู้บังคับการกองกฎหมาย ปฏิบัติราชการแทน

ผู้บังคับการกองกฎหมาย

๑ กันยายน ๒๕๕๙



ผ่าน

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สกพ.

โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๒๐๓๖

ที่ ๐๐๐๙.๑๕/๑๐๕๙๕

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่
นิติกร พ.ศ.๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)

เรียน ผบช. หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า

ผบก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร., หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า

ตามหนังสือ ตร. ที่ ๐๐๐๙.๑๕/ว ๕๗ ลง ๑๗ ก.ค.๕๘ แจ้งแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร พ.ศ.๒๕๕๘ และหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการตำรวจให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร โดยในข้อ ๒.๑ กำหนดให้กองบัญชาการต้นสังกัดที่มีตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่มีสิทธิได้รับ พ.ต.ก. เสนอ ตร. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายเพื่อทำหน้าที่ประเมินความรู้ความสามารถ ระดับ รอง สว. ระดับ สว. และระดับ รอง ผกก. และ หนังสือ สกพ. ด่วน ที่ ๐๐๐๙.๑๕/๙๒๖๙ ลง ๖ ก.ย.๕๙ แจ้งคำสั่ง ตร. ที่ ๘๑๔/๒๕๕๙ ลง ๓๑ ส.ค.๕๙ มอบหมายให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายมีหน้าที่ในการพิจารณาผลการประเมินความรู้ความสามารถของบุคคล และผลการประเมินคุณลักษณะ และพฤติกรรมของบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับเงินเพิ่มฯ (พ.ต.ก.) พร้อมทั้งกำหนดกรอบระยะเวลาการประเมินให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ ก.ย.๕๙ นั้น

สกพ. ขอเรียนว่า ตร. ได้มีบันทึก ลง ๒๘ ก.ย.๕๙ ท้ายหนังสือ กม. ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๑๑.๑๑๑/๒๙๖๖ ลง ๒๗ ก.ย.๕๙ และบันทึก ลง ๓๐ ก.ย.๕๙ ท้ายหนังสือ กม. ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๑๑.๑๑๑/๓๐๑๗ ลง ๒๙ ก.ย.๕๙ เห็นชอบแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการคัดเลือกข้าราชการตำรวจให้ได้รับ พ.ต.ก. เพิ่มเติม และอนุมัติระยะการดำเนินการคัดเลือกฯ ดังนี้

๑. แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย เพื่อทำหน้าที่ประเมินความรู้ความสามารถของผู้ขอรับการคัดเลือกให้ได้รับ พ.ต.ก. ระดับ รอง สว. ระดับ สว. และระดับ รอง ผกก. ในเรื่ององค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย และการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย รายละเอียดปรากฏตามแนวทางแนบท้ายหนังสือนี้

๒. เร่งรัดการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการตำรวจระดับต่าง ๆ ให้ได้รับ พ.ต.ก. ในแต่ละขั้นตอนให้แล้วเสร็จโดยเร็วโดยคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของผู้ขอรับการคัดเลือกเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

พล.ต.ท.

(วิสนุ ปราสาททองโอสถ)

ผบช.สกพ.

แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
เพื่อทำหน้าที่ประเมินความรู้ความสามารถของข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ระดับ สว. และระดับ รอง ผกก.
(ตามบันทึก ตร. ลง ๒๘ ก.ย.๕๙ ท้ายหนังสือ กม. ด่วนที่สุด ที่ ๐๐๑๑.๑๑๑/๒๙๖๖ ลง ๒๗ ก.ย.๕๙)

๑. การให้ได้รับเงินเพิ่มพิเศษถือเป็นคำสั่งทางปกครองให้ประโยชน์ต่อสิทธิของข้าราชการตำรวจ กระบวนการตามขั้นตอนของหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ตร. กำหนดดังกล่าว จึงควรมีแนวทางที่ชัดเจน โดยเฉพาะการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายดังกล่าวควรเป็นไปโดยมีเหตุผลที่เหมาะสม และเป็นในแนวทางเดียวกันกับคำสั่ง ตร. ที่ ๓/๒๕๕๙ ลง ๖ ม.ค.๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมาย เพื่อทำหน้าที่ประเมินความรู้ความสามารถของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกรระดับ ผกก. และระดับ รอง ผกก. ที่ขอรับการคัดเลือกให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร (พ.ต.ก.) จึงเห็นควรกำหนดแนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย เพื่อทำหน้าที่ประเมิน ความรู้ความสามารถของข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ระดับ สว. และระดับ รอง ผกก. ดังนี้

๑.๑ ผู้บัญชาการต้นสังกัดเป็นประธานกรรมการโดยตำแหน่ง

๑.๒ ผู้แทนจาก กมค. ซึ่งมีตำแหน่งไม่ต่ำกว่า รอง ผกก. เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง

๑.๓ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภายนอก บช. ของผู้ที่จะขอรับ พ.ต.ก.

๑.๓.๑ ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๕ ได้กำหนดลักษณะงานเฉพาะที่มีลักษณะเป็นตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษไว้แล้ว ได้แก่ ลักษณะ งานการตรวจและปรียกร่างกฎหมาย, การพิจารณาและวิจัยกฎหมาย, การให้ปรึกษาและความเห็นทาง กฎหมาย, การร่างสัญญาและการบริหารสัญญา, การดำเนินการทางวินัย, การทำสำนวนไต่สวน สำนวนการ สอบสวน หรือสำนวนการสืบสวนจากการร้องเรียน ร้องทุกข์ การตรวจสอบหรือสืบสวนและการสอบสวน, การดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง คดีในศาลปกครอง คดีในศาลรัฐธรรมนูญหรือคดีอื่น, การพิจารณาและตรวจสอบ คำอุทธรณ์หรือคำโต้แย้ง, การเผยแพร่ให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย, การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง การดำเนินมาตรการทางปกครอง (ยกเว้นการดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์), การดำเนินการเกี่ยวกับการ เปรียบเทียบคดีและการเตรียมการระงับข้อพิพาท ประกอบกับการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมายที่ ตร. จะแต่งตั้งขึ้นในครั้งนี้ ก็เพื่อทำหน้าที่ประเมินความรู้ความสามารถของผู้ขอรับ พ.ต.ก. ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่ ก.ตร. กำหนด ซึ่งเป็นลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับงานในอำนาจหน้าที่ ของ กมค., สง.ก.ตร., จต. และ วน.

๑.๓.๒ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร ระดับ รอง สว. ระดับ สว. และระดับ รอง ผกก. ให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร ตาม ข้อ ๑ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการในส่วนนี้ไว้ และนอกจากจะต้องเป็นหรือเคยเป็นข้าราชการตำรวจ ที่มีตำแหน่งไม่ต่ำกว่า รอง.ผกก. หรือเทียบเท่าซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแล้ว ยังจะต้องไม่เป็นข้าราชการ ตำรวจหรือพนักงานราชการหรือลูกจ้างใน บช. ของผู้ที่จะขอรับ พ.ต.ก. และต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ ดำรงตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกรที่ขอรับการคัดเลือกหรือส่วนราชการของผู้ที่จะขอรับ พ.ต.ก. ด้วยจากคุณสมบัติ ดังกล่าว ทำให้การกำหนดกรรมการของคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านกฎหมายในส่วนนี้จึงไม่อาจระบุ ตำแหน่งหรือตัวบุคคลให้เป็นกรรมการไว้เป็นการเฉพาะได้ และจะต้องพิจารณากำหนดกรรมการที่จะเข้ามาทำ หน้าที่ในการประเมินความรู้ความสามารถของผู้ขอรับ พ.ต.ก. เป็นกรณี

๑.๓.๓ พิจารณาแล้วเห็นว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการในส่วนนี้ ควรแต่งตั้งจากผู้แทน ส.ก.ตร., จต. และ วน. ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ฯ ดังกล่าว จำนวนหน่วยละ ๑ คน เพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายโดยตำแหน่งด้วย

๑.๔ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายตามบัญชีรายชื่อของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรืออาจารย์ด้านกฎหมายในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

ด้วยเหตุที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนนี้ จะเข้ามาทำหน้าที่ร่วมเป็นกรรมการของ คณะกรรมการเพื่อประเมินความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับ พ.ต.ก. และตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกรระดับ รอง สว. ระดับ สว. และระดับ รอง ผกก. ให้ได้รับเงินเพิ่ม สำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกรดังกล่าว ได้กำหนดให้สามารถแต่งตั้งกรรมการ ในส่วนนี้จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายตามบัญชีรายชื่อของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรืออาจารย์ ด้านกฎหมายในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา จึงควรอยู่ในดุลพินิจของแต่ละ บข. ที่จะพิจารณา กำหนดการแต่งตั้งกรรมการในส่วนนี้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงบทบาท อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายและสภาพแวดล้อมของแต่ละ บข. ที่มีความแตกต่างกันไปในแต่ละท้องที่ โดยกำหนดจำนวนกรรมการกลุ่มนี้ไว้ จำนวน ๑ คน เพื่อความเหมาะสมในการพิจารณาลงมติ

๑.๕ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายจากบัญชีรายชื่อของสำนักงาน ก.พ.หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมายจากบัญชีรายชื่อของ ก.ตร. หรือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจากบัญชีรายชื่อของส่วนราชการอื่น ที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม

ด้วยเหตุที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนนี้ จะเข้ามาทำหน้าที่ร่วมเป็นกรรมการ ของคณะกรรมการเพื่อประเมินความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับ พ.ต.ก. และตามหลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกที่ ก.ตร.วางไว้นั้น กำหนดให้สามารถแต่งตั้งกรรมการในส่วนนี้จากผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมายของสำนักงาน ก.พ. หรือผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายจากบัญชีรายชื่อของ ก.ตร. หรือผู้เชี่ยวชาญ ด้านกฎหมายจากส่วนราชการอื่นเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม จึงควรอยู่ในดุลพินิจของแต่ละ บข. ที่จะพิจารณากำหนดการแต่งตั้งกรรมการในส่วนนี้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงบทบาทอำนาจหน้าที่ ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายและสภาพแวดล้อมของแต่ละ บข. ที่มีความแตกต่างกันไป ในแต่ละท้องที่ และกำหนดจำนวนกรรมการกลุ่มนี้ไว้ จำนวน ๑ คน เพื่อความเหมาะสมในการพิจารณาลงมติ

๑.๖ เห็นควรกำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายไว้เช่นเดียวกับ อำนาจหน้าที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายซึ่งประเมินความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับ พ.ต.ก. ระดับ ผกก. และระดับ รอง ผบก. ตามคำสั่ง ตร. ที่ ๓/๒๕๕๔ ลง ๖ ม.ค.๕๔ ดังนี้

๑.๖.๑ ประเมินผลงานหรือข้อเสนอการปรับปรุงและพัฒนางานด้านกฎหมายของผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้ทำหน้าที่นิติกรระดับ รอง สว. ระดับ สว. และระดับ รอง ผกก. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ข้าราชการให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร (พ.ต.ก.)

๑.๖.๒ พิจารณานุมัติผลการประเมินความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการคัดเลือกให้ได้รับ เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร (พ.ต.ก.) ตาม (๑)

๑.๖.๓ ประกาศผลการประเมินความรู้ความสามารถของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร ระดับ รอง สว. ระดับ สว. และระดับ รอง ผกก. ที่ขอรับการคัดเลือกให้ได้รับเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร (พ.ต.ก.)

๒. ด้วยเหตุที่เป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายทำหน้าที่ประเมินความรู้ความสามารถข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ระดับ สว. และระดับ รอง ผกก. ในสังกัดแต่ละ บช. และเมื่อผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ตร. กำหนดแล้ว แต่ละ บช.จะเป็นผู้ออกคำสั่งให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร (พ.ต.ก.) ในขั้นตอนต่อไป กรณีการออกคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายเพื่อประเมินความรู้ความสามารถผู้ขอรับเงินเพิ่ม พ.ต.ก. ระดับ รอง สว. ระดับ สว. และระดับ รอง ผกก. จึงเป็นการปฏิบัติราชการภายในของแต่ละ บช. ซึ่ง ผบช. ย่อมอาศัยอำนาจตามระเบียบ ก.ตช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติราชการของผู้บัญชาการในฐานะเป็นอธิบดี หรือแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายเพื่อทำหน้าที่ประเมินความรู้ความสามารถของข้าราชการตำรวจ ข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ระดับ สว. และระดับ รอง ผกก. ของแต่ละ บช. ต่อไปได้

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ. 

(ทวีศักดิ์ จินดาศักดิ์)

ผกก. ฝ่ายเงินเพิ่มและเงินประจำตำแหน่ง อต.



คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ที่ ๓ /๒๕๕๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามกฎหมาย เพื่อทำหน้าที่ประเมินความรู้ความสามารถ
ของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกรระดับผู้กำกับกับการและระดับรองผู้บังคับการ ที่ขอรับการคัดเลือกให้ได้รับเงิน
เพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร (พ.ต.ก.)

ด้วยระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร
พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกรระดับผู้กำกับกับการ
และระดับรองผู้บังคับการให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร (พ.ต.ก.) โดย
กำหนดให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามกฎหมายเพื่อทำหน้าที่ประเมินความรู้
ความสามารถของผู้ขอรับ พ.ต.ก.

เพื่อให้การประเมินความรู้ความสามารถของผู้ขอรับ พ.ต.ก. เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการที่ ก.ตร. กำหนด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินความรู้ความสามารถของ
ผู้ขอรับ พ.ต.ก. โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. องค์ประกอบ

- | | | |
|------|---|----------------------|
| ๑.๑ | รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หรือเทียบเท่า | เป็นประธานกรรมการ |
| | หรือผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หรือเทียบเท่า (ที่รับผิดชอบงานด้านกฎหมาย) | |
| ๑.๒ | ผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดีหรือ | เป็นกรรมการ |
| | รองผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดีที่ได้รับมอบหมาย | |
| ๑.๓ | ผู้แทนสำนักงานตรวจตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บังคับการ | เป็นกรรมการ |
| ๑.๔ | ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ | เป็นกรรมการ |
| | ตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บังคับการ | |
| ๑.๕ | ผู้แทนกองคดีอาญาตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บังคับการ | เป็นกรรมการ |
| ๑.๖ | ผู้แทนกองวินัยตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บังคับการ | เป็นกรรมการ |
| ๑.๗ | ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายจากบัญชีรายชื่อของ | เป็นกรรมการ |
| | สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา | |
| ๑.๘ | ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายจากบัญชีรายชื่อของ | เป็นกรรมการ |
| | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน | |
| ๑.๙ | ผู้บังคับการกองกฎหมาย สำนักงานกฎหมายและคดี | เป็นเลขานุการ |
| ๑.๑๐ | ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ สำนักงานกฎหมายและคดี | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑.๑๑ | ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ กองกฎหมาย | เป็นผู้ช่วยเลขานุการ |
- ทั้งนี้ ผู้แทนตามข้อ ๑.๓, ๑.๔, ๑.๕, ๑.๖ ต้องเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และเชี่ยวชาญ

ในงานด้านกฎหมายเป็นอย่างดี

๒. อำนาจหน้าที่

๒.๑ ประเมินผลงานหรือข้อเสนอการปรับปรุงและพัฒนางานด้านกฎหมายของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกรระดับผู้กำกับการ และระดับรองผู้บังคับการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร (พ.ต.ก.)

๒.๒ พิจารณานุมัติผลการประเมินความรู้ความสามารถของผู้ขอรับการคัดเลือกให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร (พ.ต.ก.) ตาม ๒.๑

๒.๓ ประกาศผลการประเมินความรู้ความสามารถของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกรระดับผู้กำกับการ และระดับรองผู้บังคับการ ที่ขอรับการคัดเลือกให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร (พ.ต.ก.)

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

พลตำรวจเอก

(จักรทิพย์ ชัยจินดา)

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

สำเนาถูกต้อง

พันตำรวจเอก

(อุกฤษฏ์ ศรีเลือขาม)

รองผู้บังคับการกองกฎหมาย ปฏิบัติราชการแทน

ผู้บังคับการกองกฎหมาย

๖ มกราคม ๒๕๕๙



สง.ผบ.ตร.
เลขที่รับ ๓๑๕๖
วันที่ ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๓
เวลา ๑๔.๐๐ น.

บันทึกข้อความ

สง.ผู้ช่วย ผบ.ตร.	138
เลขรับ	
วันที่	
เวลา ๑๐.๕๕ น.	

ส่วนราชการ สกพ. โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๒๐๓๖
ที่ ๐๐๐๙.๑๕/๕๓๓/๗ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓
เรื่อง การยกเว้นประกาศ ตร. เรื่องกำหนดตำแหน่งและหน่วยงานฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
เรียน ผบ.ตร.(ผ่าน ผู้ช่วย ผบ.ตร.(พร ๒))

สง.รอง ผบ.ตร.(พร)
เลขรับ ๒๕๔๘
วันที่ ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๓
เวลา ๑๑.๕๕ น.

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร พ.ศ. ๒๕๕๘ (พ.ต.ก.) ข้อ ๕ กำหนดไว้ว่า ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติประกาศกำหนดตำแหน่งและหน่วยงานที่มีลักษณะงานเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในลักษณะดังต่อไปนี้ เป็นตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติและมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในระเบียบนี้ (เอกสารหมายเลข ๑)

- ๑.๑.๑ การตรวจและปรับร่างกฎหมาย
- ๑.๑.๒ การพัฒนาและวิจัยกฎหมาย
- ๑.๑.๓ การให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมาย
- ๑.๑.๔ การร่างสัญญาและการบริหารสัญญา
- ๑.๑.๕ การดำเนินการทางวินัย
- ๑.๑.๖ การทำสำนวนการไต่สวน สำนวนการสอบสวนหรือสำนวนการสืบสวนจากการร้องเรียน ร้องทุกข์ การตรวจสอบหรือสืบสวน และการสอบสวน
- ๑.๑.๗ การดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง คดีในศาลปกครอง คดีในศาลรัฐธรรมนูญ หรือคดีอื่น
- ๑.๑.๘ การพิจารณาและตรวจสอบคำอุทธรณ์หรือคำโต้แย้ง
- ๑.๑.๙ การเผยแพร่ให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย
- ๑.๑.๑๐ การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
- ๑.๑.๑๑ การดำเนินมาตรการทางการปกครอง (ยกเว้นการดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์)
- ๑.๑.๑๒ การดำเนินการเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดี
- ๑.๑.๑๓ การเตรียมการระงับข้อพิพาท

๑.๒ ตามข้อ ๑.๑ ตร. ได้ออกประกาศ ตร. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและหน่วยงานที่มีลักษณะงานที่มีเหตุพิเศษและมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศ ตร. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและหน่วยงานที่มีลักษณะงานที่มีเหตุพิเศษและมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศหน่วยงานที่ตำแหน่งมีสิทธิได้รับ พ.ต.ก. เพื่อรองรับการมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มของตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกรตามข้อ ๕ ของระเบียบ ก.ตร.ฯ (เอกสารหมายเลข ๒)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๓ จัดตั้งกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เป็นส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่า บช.

- ๒ -

มีผลใช้บังคับเมื่อ ๙ ก.ย.๖๓ โดยกำหนดตำแหน่งที่ทำหน้าที่นิติกรไว้ในฝ่ายกฎหมายและวินัย แต่ทั้งนี้ ยังไม่ได้มีการกำหนดกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีไว้ในประกาศ ตร.ฯ จึงทำให้ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อ ๕ ของระเบียบ ก.ตร.ฯ ในการรองรับการมีสิทธิได้รับ พ.ต.ก. ของตำแหน่งที่ทำหน้าที่นิติกร (เอกสารหมายเลข ๓)

๒.๒ สกพ. ได้ดำเนินการยกเว้นประกาศ ตร. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและหน่วยงาน ที่มีลักษณะงานที่มีเหตุพิเศษและมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเพิ่มกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรม ทางเทคโนโลยีไว้ในประกาศ ตร.ฯ และ สกพ. ได้ส่งร่างประกาศดังกล่าวให้ กม. พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องแล้ว (เอกสารหมายเลข ๔)

๓. ข้อกฎหมาย

ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร พ.ศ. ๒๕๕๘

๔. ข้อพิจารณา

สกพ. ได้พิจารณาแล้ว เนื่องจากได้มีการจัดตั้งกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีขึ้นใหม่ แต่ยังไม่ได้กำหนดหน่วยงานดังกล่าวไว้ในประกาศ ตร. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและหน่วยงานที่มีลักษณะงานพิเศษและมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร (พ.ต.ก.) ดังนั้น เพื่อให้ข้าราชการตำรวจที่ทำหน้าที่นิติกรมีสิทธิได้รับ พ.ต.ก. จึงเห็นควรออกประกาศ ตร.ฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเสนอ ผบ.ตร. พิจารณาลงนามในร่างประกาศ ตร.ฯ เพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

๕. ข้อเสนอ

เห็นควรดำเนินการตามข้อ ๔ หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในร่างประกาศ ตร. เรื่อง กำหนดตำแหน่งและหน่วยงานที่มีลักษณะงานที่มีเหตุพิเศษและมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พล.ต.ท.



(กิตติพงษ์ เจามุข)

ผบ.ช.สกพ.

เรียน ผบ.ตร. (ผ่าน รว ผบ.ตร. (ปร.))

- เห็นควรอนุมัติตามเสนอ ผบ.สกพ.

เพื่อ ๘ โดย พล.ต.ท. วังปรีชา ๓๘๓๓.๐๐๐๐
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พล.ต.ท.

2/0

(ปิยะ อภิโย)

ผู้ช่วย ผบ.ตร. (นร)

โดย กต ๖๓



ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เรื่อง กำหนดตำแหน่งและหน่วยงานที่มีลักษณะงานที่มีเหตุพิเศษและมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่ง
ที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร

พ.ศ. ๒๕๕๘

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้ข้าราชการตำรวจซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร
ในหน่วยงานที่มีลักษณะงานที่มีเหตุพิเศษและมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามระเบียบ ก.ตร.
ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร พ.ศ.๒๕๕๘

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ของระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร พ.ศ.๒๕๕๘ จึงกำหนดตำแหน่งและหน่วยงานที่มีลักษณะงานที่มีเหตุพิเศษและมีสิทธิได้รับ
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกรไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งและหน่วยงาน
ที่มีลักษณะงานที่มีเหตุพิเศษและมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร พ.ศ.๒๕๕๘”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ระเบียบ ก.ตร.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร พ.ศ.๒๕๕๘ มีผลใช้บังคับเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ข้าราชการตำรวจผู้ดำรงตำแหน่งระดับ รองสารวัตร ถึง รองผู้บังคับการ ที่ได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกรในหน่วยงาน ดังต่อไปนี้

๑. สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ
๒. กองการต่างประเทศ
๓. กองสารนิเทศ
๔. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ
๕. กองบินตำรวจ
๖. กองวินัย
๗. สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
๘. สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ
๙. สำนักงานส่งกำลังบำรุง
๑๐. สำนักงานกำลังพล
๑๑. สำนักงานงบประมาณและการเงิน
๑๒. สำนักงานกฎหมายและคดี

๑๓. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
๑๔. สำนักงานจเรตำรวจ
๑๕. สำนักงานตรวจสอบภายใน
๑๖. กองบัญชาการตำรวจนครบาล
๑๗. ตำรวจภูธรภาค ๑-๙
๑๘. ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
๑๙. กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
๒๐. กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
๒๑. กองบัญชาการตำรวจสันติบาล
๒๒. สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
๒๓. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
๒๔. สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ
๒๕. สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
๒๖. สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๒๗. กองบัญชาการศึกษา
๒๘. โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
๒๙. โรงพยาบาลตำรวจ

มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร ซึ่งเรียกโดยย่อว่า “พ.ต.ก.” ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร พ.ศ.๒๕๕๘

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘

(ลงชื่อ) พลตำรวจเอก.....

(สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง)

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ



ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง กำหนดตำแหน่งและหน่วยงานที่มีลักษณะงานที่มีเหตุพิเศษและมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่ง
ที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๓

โดยที่เป็นการสมควรเพิ่มเติมประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งและหน่วยงานที่มีลักษณะงานที่มีเหตุพิเศษและมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อให้ครอบคลุมตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกรในหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ของระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงกำหนดตำแหน่งและหน่วยงานที่มีลักษณะงานที่มีเหตุพิเศษและมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกรไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งและหน่วยงานที่มีลักษณะงานที่มีเหตุพิเศษและมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลใช้บังคับเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น ๓๑. ของข้อ ๓ ในประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งและหน่วยงานที่มีลักษณะงานที่มีเหตุพิเศษและมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร พ.ศ. ๒๕๕๘

“๓๑. กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี”

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

พลตำรวจเอก

(จักรทิพย์ ชัยจินดา)

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ



ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เรื่อง กำหนดตำแหน่งและหน่วยงานที่มีลักษณะงานที่มีเหตุพิเศษและมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่ง
ที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร (ฉบับที่ ๒)

พ.ศ. ๒๕๖๐

โดยที่เป็นการสมควรเพิ่มเติมประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งและหน่วยงาน
ที่มีลักษณะงานที่มีเหตุพิเศษและมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้ครอบคลุมตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกรในหน่วยงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ของระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงกำหนดตำแหน่งและหน่วยงานที่มีลักษณะงานที่มีเหตุพิเศษและมีสิทธิ
ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกรไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งและหน่วยงาน
ที่มีลักษณะงานที่มีเหตุพิเศษและมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๓ ของประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่ง
และหน่วยงานที่มีลักษณะงานที่มีเหตุพิเศษและมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่ง
ผู้ทำหน้าที่นิติกร พ.ศ. ๒๕๕๘

“๓๐. กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว”

ประกาศ ณ วันที่ ๓๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ) พลตำรวจเอก.....

(จักรทิพย์ ชัยจินดา)

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สกพ.

โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๒๐๓๖

ที่ ๐๐๐๙.๑๕/ ๑๘๒๓

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้ง มติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙

เรียน ผบช. หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า

ผบก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร., หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า

ด้วย ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อ ๒๒ มิ.ย.๒๕๕๙ ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกรให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่ง ที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร (พ.ต.ก.) โดยมีมติอนุมัติตามที่ อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อ ๑๗ พ.ค.๒๕๕๙ เสนอ ดังนี้

๑. ให้ตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร จำนวน ๒๕ ตำแหน่ง มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มี เหตุพิเศษตามระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ระเบียบ ก.ตร.ฯ มีผลใช้บังคับเป็นต้นไป

๒. ให้ข้าราชการตำรวจผู้ดำรงตำแหน่งที่เปลี่ยนแปลงการทำหน้าที่จาก “ด้านวินัย คดีวินัย และวินัย” เป็นทำหน้าที่ “นิติกร” ในสังกัด วน., บ.ตร., สก. และ กมค. ระดับ รอง สว. จำนวน ๖ ตำแหน่ง และระดับ รอง ผบก. จำนวน ๓ ตำแหน่ง รวมจำนวน ๙ ตำแหน่ง สามารถนำระยะเวลาที่ปฏิบัติงานด้านวินัย คดีวินัย และวินัยดังกล่าวมานับรวมเป็นระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่นิติกรได้ทั้งหมดในการขอรับ พ.ต.ก.

๓. แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกรฯ ส่วนที่ ๑ คุณสมบัติ ของบุคคล ข้อ ๒ ระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้ทำหน้าที่นิติกรระดับ รอง สว. – รอง ผกก. และ ระดับ ผกก. – รอง ผบก. ให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่ง ที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.)

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ

พล.ต.ต.หญิง

(อัญชนา ศรีทรงผล)

รอง ผบช.ฯ พรท. ผบช.สกพ.

ขั้นตอนการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่ม พ.ต.ก.

(ระดับ รอง สว., สว. และ รอง ผกก.)

ขั้นตอนที่ ๑

- ส่วนราชการต้นสังกัด ประกาศยื่นแบบ
- แบบ พ.ต.ก.๑-๑ (ส่วนที่ ๑ ข้อมูลส่วนบุคคล ส่วนที่ ๒ ประวัติการปฏิบัติงานและสรุปผลการปฏิบัติงาน, ส่วนที่ ๓ ผลงาน/ผลสำเร็จของงาน ส่วนที่ ๔ ความเห็นของผู้บังคับบัญชา)
- แบบ พ.ต.ก.๑-๒ (ส่วนที่ ๑ ตรวจสอบคุณสมบัติของบุคคล ส่วนที่ ๒ แบบประเมินความรู้ความสามารถ และ ส่วนที่ ๓ แบบประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรม)
- สำเนาใบประกาศนียบัตร
- เอกสารอื่น

กรณี “ไม่ผ่าน” ให้ผู้บังคับบัญชาแจ้ง
ผู้ขอรับการคัดเลือกทราบเพื่อปรับปรุง
แก้ไขหรือพัฒนาตนเองให้เหมาะสมต่อไป

ขั้นตอนที่ ๒

- หน่วยงาน อก. /เลขานุการ นำผลงานเสนอคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ประเมินความรู้ความสามารถ (หัวหน้างานอำนวยการจัดทำรายงานการประชุม บันทึกความเห็น และข้อสังเกต และมติของคณะกรรมการฯ)

กรณี “ไม่ผ่าน” ให้ผู้บังคับบัญชาแจ้ง
ผู้ขอรับการคัดเลือกทราบเพื่อปรับปรุง
แก้ไขหรือพัฒนาตนเองให้เหมาะสมต่อไป

ขั้นตอนที่ ๓

- คณะกรรมการฯ ตรวจสอบผลการประเมินความรู้ความสามารถ ผลการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ได้รับ พ.ต.ก. (หัวหน้างาน อก. นำรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบ และลงนามในแบบประเมินความรู้ความสามารถของบุคคล พ.ต.ก.๑-๒ ตามมติที่ประชุม เพื่อพิจารณาให้ได้รับ พ.ต.ก.ต่อไป)

ขั้นตอนที่ ๔

- ผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจสั่งจ่ายเงินเดือนมีคำสั่งให้ผู้ที่ “ผ่านการคัดเลือก” ได้รับ พ.ต.ก. โดยเริ่มผลตั้งแต่วันที่ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการ

ขั้นตอนการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่ม พ.ต.ก.

(ระดับ ผกก.และ รอง ผบก.)

ขั้นตอนที่ ๑

- ส่วนราชการต้นสังกัด ประกาศยื่นแบบ
- ผู้ขอรับการคัดเลือกแสดงข้อมูลส่วนบุคคล และสรุปผลการปฏิบัติงาน ตามแบบ -พ.ต.ก ๒-๑
- ส่งไปยังงานอำนวยการตรวจสอบคุณสมบัติ
- แบบ พ.ต.ก. ๒-๑
- แบบ พ.ต.ก.๒-๒
- สำเนาประกาศนียบัตร
- เอกสารอื่น

ขั้นตอนที่ ๒

- การประเมิน
- คณะกรรมการประเมินประเมินคุณลักษณะ และพฤติกรรมของบุคคล (โดย บข.) ประเมิน ตามแบบ พ.ต.ก. ๒-๒ ส่วนที่ ๓

↓
กมค.

- ผบก.สังกัด กมค./เลขานุการ นำผลงาน/ ผลสำเร็จของงาน/ข้อเสนอการปรับปรุง/ พัฒนางาน เสนอคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมายฯ ตร. ประเมินรู้ความสามารถ ตามแบบ พ.ต.ก. ๒-๒ ส่วนที่ ๒

กรณี “ไม่ผ่าน” ให้
ผู้บังคับบัญชาแจ้ง ผู้ขอรับการ
คัดเลือกทราบเพื่อปรับปรุง
แก้ไขหรือพัฒนาตนเองให้
เหมาะสมต่อไป

ขั้นตอนที่ ๓

- ผบก.สังกัด กมค./เลขานุการ นำผลการประเมินความรู้ ความสามารถ ผลการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรม บุคคลที่ผ่านการประเมินแจ้งหน่วยต้นสังกัด

ขั้นตอนที่ ๔

- ผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนมี คำสั่งให้ผู้ “ผ่านการคัดเลือก” ได้รับ พ.ต.ก. โดยมีผลตั้งแต่วันที่ผ่านการประเมินจาก คณะกรรมการ

สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการตำรวจให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่ง

ผู้ทำหน้าที่นิติกร (พ.ต.ก.)

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก	ประเมินเพื่อขอรับ พ.ต.ก. ครั้งแรก	ประเมินเพื่อขอรับ พ.ต.ก. ในอัตราที่สูงขึ้น
๑ การตรวจสอบคุณสมบัติ		
๑.๑ การได้รับประกาศนียบัตร ๑) ได้รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่าที่ ก.พ. กำหนดหรือรับรอง ๒) หลักสูตรอื่นที่เทียบเท่า ก.ตร. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งมีมาตรฐานไม่ต่ำกว่าหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่าที่ ก.พ. กำหนดหรือรับรอง	-ระดับรอง สว. ได้รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมาย ภาครัฐระดับต้น/หลักสูตรนิติกรระดับรอง สว. -ระดับ สว.-ระดับ รอง ผกก. ได้รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับกลาง/หลักสูตรนิติกรระดับ สว. ขึ้นไป	ได้รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับกลาง/หลักสูตรนิติกรระดับ สว. ขึ้นไป
๑.๒ ระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย	ระดับรอง สว. -ปริญญาตรีนิติศาสตร์ ไม่น้อยกว่า ๔ ปี -ปริญญาโทนิติศาสตร์ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี -ปริญญาเอกนิติศาสตร์ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ระดับ สว. - รอง ผกก. ไม่น้อยกว่า ๒ ปี ระดับ ผกก. - รอง ผบก. ไม่น้อยกว่า ๒ ปี	ไม่น้อยกว่า ๒ ปี (ตำแหน่งระดับ สว. ขึ้นไป)
๑.๓ สัดส่วนการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย	ต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย (นิติกร) ในส่วนราชการ/หน่วยงานที่ประกาศในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใน ๑๓ ลักษณะ ที่กำหนดในระเบียบ ก.ตร.ฯ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ (เวลาปฏิบัติงาน ๒๓๐ วัน หรือ ๑,๓๘๐ ช.ม.ต่อปี)	ต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย (นิติกร) ในส่วนราชการ/หน่วยงานที่ประกาศในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใน ๑๓ ลักษณะ ที่กำหนดในระเบียบ ก.ตร.ฯ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ (เวลาปฏิบัติงาน ๒๓๐ วัน หรือ ๑,๓๘๐ ช.ม.ต่อปี)
๒. การประเมินความรู้ความสามารถ		
๒.๑ ผู้รับผิดชอบการประเมิน	-ระดับ รอง สว. - รอง ผกก. ประเมินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายโดย ผบช.ต้นสังกัดเป็นประธาน (บก.ขึ้นตรง ผบ.ตร. ประเมินโดย กมค.) -ระดับ ผกก.-รอง ผกก. ประเมินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ในภาพรวมของ ตร. โดย กมค.เป็นเจ้าภาพ	-ไม่ต้องประเมิน (ตามหลักเกณฑ์ฯ ระดับ รอง สว.-รอง ผกก. ไม่ต้องประเมินความรู้ความสามารถในการขอรับ พ.ต.ก. สูงขึ้น) -ระดับ ผกก.-รอง ผกก. ประเมินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ในภาพรวมของ ตร. โดย กมค.เป็นเจ้าภาพ

	(ตามหลักเกณฑ์การประเมินระดับผก-รองผบ)	(ตามหลักเกณฑ์การประเมินระดับผก-รองผบ)
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก	ประเมินเพื่อขอรับ พ.ต.ก. ครั้งแรก	ประเมินเพื่อขอรับ พ.ต.ก. ในอัตราที่สูงขึ้น
๒.๒ ลักษณะผลงาน หรือผลสำเร็จของงานที่นำมาประเมิน	-ผลสำเร็จของงานด้านกฎหมายในขณะที่ยังดำรงตำแหน่ง หรือ -ข้อเสนอการปรับปรุงและพัฒนางานด้านกฎหมายซึ่งได้จัดทำขึ้นภายหลังการอบรมฯ และได้นำมาใช้ในการปฏิบัติงานจริง	
๓. การประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรม		
๓.๑ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน	-พิจารณาจากความรับผิดชอบ ความคิดริเริ่ม การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ความประพฤติ ความสามารถในการสื่อความหมาย การพัฒนาตนเอง และทัศนคติ	-พิจารณาจากความรับผิดชอบ ความคิดริเริ่ม การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ความประพฤติ ความสามารถในการสื่อความหมาย การพัฒนาตนเอง และทัศนคติ
๓.๒ ผู้รับผิดชอบการประเมิน	-ระดับ รอง สว. - รอง ผกก. ประเมินโดยผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ๑ ระดับ -ระดับ ผกก.-รอง ผบก. ประเมินโดยคณะกรรมการมี ผบช.ต้นสังกัดเป็นประธาน	-ระดับ รอง สว. - รอง ผกก. ประเมินโดยผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ๑ ระดับ -ระดับ ผกก.-รอง ผบก. ประเมินโดยคณะกรรมการมี ผบช.ต้นสังกัดเป็นประธาน

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกรระดับรองสารวัตร
ระดับสารวัตร และระดับรองผู้กำกับฯ ให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.)
(แก้ไขตามมติ ก.ตร. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อ ๒๒ มิ.ย.๒๕๕๙)

ส่วนที่ ๑ : คุณสมบัติของบุคคล

ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกรที่ขอรับการคัดเลือกให้ได้รับ พ.ต.ก. ต้องมีคุณสมบัติของบุคคล
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้

๑. การได้รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐหรือหลักสูตรอื่นที่
เทียบเท่าที่ ก.ตร. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งมีมาตรฐานไม่ต่ำกว่าหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐหรือ
หลักสูตรอื่นที่เทียบเท่าที่ ก.พ. กำหนดหรือรับรอง

๑.๑ หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ

ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกรที่ขอรับการคัดเลือกจะต้องได้รับประกาศนียบัตรการอบรม
หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ดังนี้

(๑) ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกรระดับรองสารวัตร ต้องได้รับประกาศนียบัตรการอบรม
หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับต้น

(๒) ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกรระดับสารวัตร และระดับรองผู้กำกับฯ ต้องได้รับ
ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับกลาง

๑.๒ หลักสูตรอื่นที่เทียบเท่า ก.ตร. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งมีมาตรฐานไม่ต่ำกว่าหลักสูตรการพัฒนา
นักกฎหมายภาครัฐ หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่าที่ ก.พ. กำหนดหรือรับรอง

๒. ระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย

๒.๑ ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกรที่ขอรับการคัดเลือกให้ได้รับ พ.ต.ก. ต้องมีระยะเวลาการ
ดำรงตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกรซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในส่วนราชการ/หน่วยงานที่กำหนด
ในประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดังนี้

ตำแหน่งและระดับ	ระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย
ผู้ทำหน้าที่นิติกรระดับรองสารวัตร	
- ปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์/สำเร็จการศึกษาจาก โรงเรียนนายร้อยตำรวจ	ไม่น้อยกว่า ๔ ปี
- ปริญญาโทสาขานิติศาสตร์	ไม่น้อยกว่า ๒ ปี
- ปริญญาเอกสาขานิติศาสตร์	ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
ผู้ทำหน้าที่นิติกรระดับสารวัตร หรือระดับรองผู้กำกับฯ	ไม่น้อยกว่า ๒ ปี

๒.๒ การนับระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านกฎหมายให้พิจารณาตามแนวทางดังนี้

(๑) ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกรระดับรองสารวัตร ระดับสารวัตรและระดับรองผู้กำกับฯ
อยู่ ณ วันที่ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร
พ.ศ.๒๕๕๘ มีผลใช้บังคับ (๒๘ พ.ค.๒๕๕๘) โดยทำหน้าที่ต่อเนื่องมาจนถึงวันที่ยื่นขอรับการคัดเลือก
ให้ได้รับ พ.ต.ก.ให้สามารถนาระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกรซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
ด้านกฎหมายในส่วนราชการหรือหน่วยงานที่กำหนดในประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งแต่ระดับ
รองสารวัตรมานับรวมได้ทั้งหมด

ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกรระดับรองสารวัตรที่ได้รับวุฒิสูงขึ้นให้นำระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านกฎหมายในส่วนราชการหรือหน่วยงานที่กำหนดในประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนจะได้รับวุฒิสูงขึ้นมานับรวมได้โดยให้นับได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของระยะเวลาที่ได้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายที่ใช้วุฒิปริญญาในสาขาวิชานิติศาสตร์/สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจระดับเดิม ทั้งนี้ หากคำนวณระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านกฎหมายดังกล่าวแล้วมีเศษไม่ถึงหนึ่งเดือนให้คิดเป็นหนึ่งเดือน

(๒) ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกรระดับรองสารวัตร ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับ พ.ต.ก. แล้วต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกรระดับสารวัตร หากจะขอรับ พ.ต.ก. ในอัตราที่สูงขึ้นในระดับตำแหน่งสารวัตรต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านกฎหมายในระดับตำแหน่งสารวัตรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี

(๓) ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกรที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับ พ.ต.ก. แล้ว ต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ทำหน้าที่อย่างอื่น และได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกรในระดับเดิมให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับ พ.ต.ก. ในอัตราเดิม

(๔) ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกรที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับ พ.ต.ก. แล้วต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ทำหน้าที่อย่างอื่น และได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกรในระดับที่สูงขึ้นหากจะขอรับ พ.ต.ก. ในอัตราที่สูงขึ้นในระดับตำแหน่งใดต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านกฎหมายในระดับตำแหน่งที่จะขอรับ พ.ต.ก. ในระดับตำแหน่งนั้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี และในช่วงระยะเวลาที่ยังไม่ผ่านการประเมินให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับ พ.ต.ก. ในอัตราเดิมไปก่อน

(๕) ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกรที่ได้รับคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงานอย่างอื่นซึ่งไม่ใช่งานด้านกฎหมายไม่ให้นำระยะเวลาการปฏิบัติงานในช่วงนั้นมานับรวมเป็นระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านกฎหมายเพื่อใช้ในการขอรับ พ.ต.ก.

๒.๓ สัดส่วนการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย

ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกรที่จะขอรับการคัดเลือกให้ได้รับ พ.ต.ก. ต้องมีสัดส่วนการปฏิบัติงานด้านกฎหมายในส่วนราชการ/หน่วยงานที่กำหนดในประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมีแนวทางการพิจารณา ดังนี้

(๑) ให้พิจารณาจากระยะเวลาดำรงตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกรซึ่งผู้ขอรับการคัดเลือกได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในส่วนราชการ/หน่วยงานที่กำหนดในประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยลักษณะงานด้านกฎหมายที่ปฏิบัติต้องเป็นงานหลักของตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร และเป็นงานด้านกฎหมายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งมีลักษณะงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างใน ๑๓ ลักษณะ

ลักษณะงานที่ ๑ : การตรวจและปรบยกร่างกฎหมาย

ลักษณะงานที่ ๒ : การพัฒนาและวิจัยกฎหมาย

ลักษณะงานที่ ๓ : การให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมาย

ลักษณะงานที่ ๔ : การร่างสัญญาและการบริหารสัญญา

ลักษณะงานที่ ๕ : การดำเนินการทางวินัย

ลักษณะงานที่ ๖ : การทำสำนวนการไต่สวน สำนวนการสอบสวนหรือสำนวน

การสืบสวนจากการร้องเรียน ร้องทุกข์ การตรวจสอบ

หรือสืบสวน และการสอบสวน

ลักษณะงานที่ ๗ : การดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง คดีในศาลปกครอง
คดีในศาลรัฐธรรมนูญ หรือคดีอื่น

ลักษณะงานที่ ๘ : การพิจารณาและตรวจสอบคำอุทธรณ์หรือคำโต้แย้ง

ลักษณะงานที่ ๙ : การเผยแพร่ให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย

ลักษณะงานที่ ๑๐ : การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง

ลักษณะงานที่ ๑๑ : การดำเนินมาตรการทางปกครอง (ยกเว้นการดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์)

ลักษณะงานที่ ๑๒ : การดำเนินการเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดี

ลักษณะงานที่ ๑๓ : การเตรียมการระงับข้อพิพาท

ทั้งนี้ งานด้านกฎหมายที่ปฏิบัติต้องเป็นงานที่ผู้ขอรับการคัดเลือกได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติจริงในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกรในส่วนราชการ/หน่วยงานที่กำหนดในประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งอาจเป็นงานด้านกฎหมายตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของส่วนราชการหรือเป็นงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ

(๒) ให้พิจารณาโดยการเปรียบเทียบระยะเวลาที่ผู้ขอรับการคัดเลือกใช้เพื่อปฏิบัติงานด้านกฎหมายให้บรรลุผลสำเร็จกับระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการปฏิบัติงานในแต่ละปีโดยมาตรฐานการทำงานของข้าราชการต่อคนต่อปี คิดเป็น ๒๓๐ วัน หรือ ๑,๓๘๐ ชั่วโมง

(๓) ในกรณีที่ผู้ขอรับการคัดเลือกได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายไม่ต่อเนื่องกัน ระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านกฎหมายในแต่ละช่วงเวลาจะต้องมีสัดส่วนการปฏิบัติงานด้านกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

ส่วนที่ ๒ : การประเมินความรู้ความสามารถบุคคล

ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกรที่จะขอรับการคัดเลือกให้ได้รับ พ.ต.ก. ต้องผ่านการประเมินความรู้ความสามารถของบุคคลดังนี้

๑. ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายขึ้นมา ๑ คณะ ทำหน้าที่ประเมินความรู้ความสามารถของผู้ขอรับ พ.ต.ก. จำนวนอย่างน้อย ๕ นายประกอบด้วย

๑.๑ ผู้บัญชาการต้นสังกัด เป็นประธาน

๑.๒ ผู้แทนจากสำนักงานกฎหมายและคดี ซึ่งมีตำแหน่งไม่ต่ำกว่าตำแหน่งระดับรองผู้บังคับการ และมีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในงานด้านกฎหมาย

๑.๓ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภายนอกกองบัญชาการของผู้ที่จะขอรับ พ.ต.ก. ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการตำรวจที่มีตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บังคับการหรือเทียบเท่า ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และ

(๒) เป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในงานด้านกฎหมายเป็นอย่างดี และ

(๓) ต้องไม่เป็นข้าราชการตำรวจ หรือพนักงานราชการ หรือลูกจ้างในกองบัญชาการของผู้ที่จะขอรับ พ.ต.ก. และ

(๔) ต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ดำรงตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกรที่ขอรับการคัดเลือก หรือส่วนราชการของผู้ที่จะขอรับ พ.ต.ก.

๑.๔ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายจากบัญชีรายชื่อของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หรืออาจารย์ด้านกฎหมาย ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

๑.๕ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายจากบัญชีรายชื่อของสำนักงาน ก.พ. หรือผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายจากบัญชีรายชื่อของ ก.ตร. หรือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจากส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม

๑.๖ ผู้บังคับการอำนวยการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานอำนวยการของส่วนราชการ เป็นเลขานุการ

สำหรับส่วนราชการระดับกองบังคับการหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกองบังคับการ ในสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้คณะกรรมการของสำนักงานกฎหมายและคดีดำเนินการประเมินโดยให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดมอบหมายผู้แทนซึ่งมีตำแหน่งไม่ต่ำกว่าตำแหน่งของผู้ขอรับการประเมินของ ส่วนราชการต้นสังกัด จำนวน ๑ นายร่วมเป็นกรรมการ

๒. ให้ผู้ขอรับการคัดเลือกจัดทำผลงานหรือผลสำเร็จของงานด้านกฎหมายหรือข้อเสนอการปรับปรุง หรือพัฒนางานด้านกฎหมาย พร้อมทั้งเสนอความเห็นในการปรับปรุงหรือพัฒนางานดังกล่าวให้ดีขึ้น อย่างน้อยจำนวน ๑ เรื่องโดยมีเงื่อนไข ดังนี้

๒.๑ กรณีผู้ขอรับการคัดเลือกจัดทำผลงานหรือผลสำเร็จของงานด้านกฎหมาย

- ต้องเป็นผลงานหรือผลสำเร็จของงานด้านกฎหมายที่จัดทำขึ้นในระหว่างที่ดำรงตำแหน่ง ผู้ทำหน้าที่นิติกรและได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ/หน่วยงานที่กำหนดในประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยไม่จำเป็นต้องจัดทำผลงานชิ้นใหม่

- ไม่ใช่ผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญา หรือประกาศนียบัตร หรือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม

- กรณีที่เป็นผลงานร่วมกันของบุคคลหลายคน จะต้องแสดงให้เห็นว่าผู้ขอรับการคัดเลือก ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำผลงานในส่วนใด หรือเป็นสัดส่วนเท่าใด และมีคำรับรองจากผู้มีส่วนร่วมในผลงานนั้น และจากผู้บังคับบัญชาด้วย

๒.๒ กรณีผู้ขอรับการคัดเลือกจัดทำข้อเสนอการปรับปรุงหรือพัฒนางานด้านกฎหมาย ต้องเป็น ข้อเสนอการปรับปรุงหรือพัฒนาระบบงานหรืองานด้านกฎหมายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ได้จัดทำขึ้น หลังจากผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐหรือหลักสูตรที่เทียบเท่าที่ ก.ตร. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งมีมาตรฐานไม่ต่ำกว่าหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐหรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่าซึ่ง ก.พ. กำหนดหรือ รับรอง และได้มีการนำไปปฏิบัติจริงแล้ว

ผลงานที่ได้นำมาใช้ประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแล้วจะนำมาใช้เพื่อ ขอรับการคัดเลือกให้ได้รับ พ.ต.ก. อีกไม่ได้

ทั้งนี้ ผลงานหรือข้อเสนอปรับปรุงหรือพัฒนางานที่นำเสนอดังกล่าวต้องแสดงให้เห็นถึง ระดับความรู้ความสามารถด้านกฎหมาย ทักษะในการปรับใช้และการตีความกฎหมาย และสมรรถนะที่จำเป็นใน การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน

๒.๓ การประเมินความรู้ความสามารถของบุคคล

ให้พิจารณาจากระดับความรู้ความเข้าใจ รวมไปถึงทักษะ ความชำนาญและประสบการณ์ ในการร่างกฎหมาย การปรับใช้กฎหมายและตีความกฎหมายของผู้ขอรับการคัดเลือกอันจะเป็นประโยชน์ต่อการ ปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย โดยอาจจำแนกเกณฑ์การพิจารณาออกเป็น ๒ กรณี ดังนี้

กรณีที่ ๑ นำเสนอ “ผลงานหรือผลสำเร็จของงานด้านกฎหมาย” มีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน	คำอธิบาย
ผ่าน	ผลงานด้านกฎหมายที่นำเสนอมีลักษณะดังนี้ - เป็นผลงานที่มีคุณภาพ มีความยุ่งยากของงานสูง และ - เป็นผลงานที่สะท้อนให้เห็นถึงระดับความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ความชำนาญและ ประสบการณ์ในการร่างกฎหมาย การปรับใช้กฎหมาย และการตีความกฎหมาย และ - เป็นผลงานที่ได้นำไปปฏิบัติจริงและประสบผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพตาม เป้าหมายที่กำหนดและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ
ไม่ผ่าน	ผลงานด้านกฎหมายที่นำเสนอมีลักษณะ ดังนี้ - เป็นผลงานที่มีคุณภาพและความยุ่งยากระดับปานกลางและ/หรือ - ไม่สะท้อนให้เห็นถึงระดับความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ความชำนาญ และ ประสบการณ์ในการร่างกฎหมาย การปรับใช้กฎหมาย และการตีความกฎหมาย และ/หรือ - เป็นผลงานที่ไม่ประสบผลสำเร็จจริงตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่ก่อให้เกิด ประโยชน์ต่อทางราชการ

สำหรับการเสนอผลงานที่มีความต่อเนื่องหรือคาบเกี่ยวกัน อาทิ ผลงานเริ่มต้นดำเนินการ ในขณะที่ดำรงตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกรระดับรองสารวัตร ซึ่งแล้วเสร็จในช่วงที่ดำรงตำแหน่งระดับสารวัตร หรือผลงานเริ่มต้นในขณะที่ดำรงตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกรระดับสารวัตรซึ่งแล้วเสร็จในช่วงที่ดำรงตำแหน่งระดับ รองผู้กำกับฯ ผลงานที่ผ่านการพิจารณาจะต้องเป็นผลงานที่มีคุณภาพ มีความยุ่งยากของงานสูงและเป็น ผลงานที่ได้นำไปปฏิบัติจริง โดยต้องแสดงให้เห็นถึงระดับความรู้ความเข้าใจ ทักษะ ความชำนาญและ ประสบการณ์ในงานที่สูงกว่าระดับมาตรฐานของระดับตำแหน่งที่ขอรับ พ.ต.ก.

กรณีนี้ ๒ นำเสนอ “ข้อเสนอการปรับปรุงหรือพัฒนาระบบงานหรืองานด้านกฎหมายของส่วนราชการ” มีแนวทางการพิจารณา ดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน	คำอธิบาย
ผ่าน	ข้อเสนอการปรับปรุงหรือพัฒนาระบบงานหรืองานด้านกฎหมายมีลักษณะดังนี้ - เป็นข้อเสนอที่ได้นำความรู้จากการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐหรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่าที่ ก.ตร. ให้ความเห็นชอบซึ่งมีมาตรฐานไม่ต่ำกว่าหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐหรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่าซึ่ง ก.พ. กำหนดหรือรับรองมาประยุกต์ใช้และนำไปปฏิบัติจริง และ - เป็นข้อเสนอที่ส่งผลให้เกิดการปรับปรุงหรือพัฒนางานหรือระบบงานด้านกฎหมายของส่วนราชการ เช่น ร่างกฎหมายหรือร่างกฎข้อบังคับที่อยู่ในความรับผิดชอบผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแล้ว เป็นต้น
ไม่ผ่าน	ข้อเสนอการปรับปรุงหรือพัฒนาระบบงานหรืองานด้านกฎหมายมีลักษณะดังนี้ - เป็นข้อเสนอซึ่งไม่ได้นำความรู้จากการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐหรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่าที่ ก.ตร. ให้ความเห็นชอบซึ่งมีมาตรฐานไม่ต่ำกว่าหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐหรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่าซึ่ง ก.พ. กำหนดหรือรับรองมาประยุกต์ใช้ หรือ - เป็นข้อเสนอซึ่งไม่ได้นำมาปฏิบัติจริง หรือไม่ก่อให้เกิดการพัฒนางานหรือระบบงานด้านกฎหมายของส่วนราชการ

ส่วนที่ ๓: การประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล

การประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล มีแนวทางการพิจารณา ดังนี้

๑. กำหนดแนวทางและวิธีการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกรเพื่อคัดเลือกให้ได้รับ พ.ต.ก. ให้พิจารณาองค์ประกอบในการประเมินจากความรับผิดชอบ ความคิดริเริ่ม การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ความประพฤติ ความสามารถในการสื่อความหมาย การพัฒนาตนเอง ทักษะคติ และวิธีการประเมินให้พิจารณาตามความเหมาะสม อาทิ การสัมภาษณ์ การสังเกตพฤติกรรมการประเมินแบบ ๓๖๐ องศา เป็นต้น

๒. ให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ขอรับการคัดเลือก และผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเป็นผู้ประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล และให้หัวหน้างานอำนวยการตรวจสอบการประเมินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ตร. กำหนด โดยแบ่งระดับการประเมินออกเป็น ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับการประเมิน	คะแนน
ดีเด่น	ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป
ดีมาก	ได้คะแนนร้อยละ ๘๐ - ๘๙
ดี	ได้คะแนนร้อยละ ๗๐ - ๗๙
พอใช้	ได้คะแนนร้อยละ ๖๐ - ๖๙
ต้องปรับปรุง	ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ ๖๐

๓. ผู้ที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล ต้องได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือก

๑. กรณีการขอรับ พ.ต.ก. ครั้งแรก

ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกรที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับ พ.ต.ก. กรณีการขอรับ พ.ต.ก. ครั้งแรก ต้องมีคุณสมบัติของบุคคลครบถ้วน ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถของบุคคล และผ่านการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

๒. กรณีการขอรับ พ.ต.ก. ในระดับสูงขึ้น

ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกรที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับ พ.ต.ก. แล้ว และจะขอรับ พ.ต.ก. ในระดับสูงขึ้นตามระดับตำแหน่ง ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน โดยได้รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับกลาง หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่าที่ ก.ตร. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งมีมาตรฐานไม่ต่ำกว่าหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ หรือหลักสูตรอื่นเทียบเท่าซึ่ง ก.พ. กำหนดหรือรับรอง ต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านกฎหมายในระดับตำแหน่งที่จะขอรับ พ.ต.ก. เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี และผ่านการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกรระดับผู้กำกับการ
และระดับรองผู้บังคับการให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ต.ก.)
(แก้ไขตามมติ ก.ตร. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อ ๒๒ มิ.ย.๒๕๕๙)

ส่วนที่ ๑: คุณสมบัติของบุคคล

ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกรระดับผู้กำกับการ และระดับรองผู้บังคับการ ที่ขอรับการคัดเลือก
ให้ได้รับ พ.ต.ก. ต้องมีคุณสมบัติของบุคคลครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้

๑. การได้รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ หรือหลักสูตรอื่น
ที่เทียบเท่าที่ ก.ตร. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งมีมาตรฐานไม่ต่ำกว่าหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐหรือ
หลักสูตรอื่นที่เทียบเท่าซึ่ง ก.พ. กำหนดหรือรับรอง

๑.๑ ได้รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐระดับกลาง

๑.๒ ได้รับประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่าที่ ก.ตร. ให้ความเห็นชอบซึ่งมี
มาตรฐานไม่ต่ำกว่าหลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับกลาง หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่าที่ ก.พ.
กำหนดหรือรับรอง

๒. ระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย

๒.๑ ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกรระดับผู้กำกับการและระดับรองผู้บังคับการ ที่จะขอรับการ
คัดเลือกให้ได้รับ พ.ต.ก. ต้องมีประสบการณ์การปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกรระดับผู้กำกับการและ
ระดับรองผู้บังคับการซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในส่วนราชการ/หน่วยงานที่กำหนด
ในประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี

๒.๒ การนับระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านกฎหมายให้พิจารณาตามแนวทาง ดังนี้

(๑) ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกรระดับผู้กำกับการ และระดับรองผู้บังคับการ
อยู่ ณ วันที่ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร
พ.ศ.๒๕๕๘ มีผลใช้บังคับ (๒๘ พ.ค.๒๕๕๘) โดยทำหน้าที่ต่อเนื่องมาจนถึงวันที่ยื่นขอรับการคัดเลือก
ให้ได้รับ พ.ต.ก. ให้สามารถนำระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกรซึ่งได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในส่วนราชการหรือหน่วยงานที่กำหนดในประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตั้งแต่ระดับรองสารวัตรมานับรวมได้ทั้งหมด

(๒) ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกรระดับรองผู้กำกับการ ที่ได้รับการคัดเลือก
ให้ได้รับ พ.ต.ก. แล้วต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกรระดับผู้กำกับการ
หากจะขอรับ พ.ต.ก. ในอัตราที่สูงขึ้นในระดับตำแหน่งผู้กำกับการต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานด้าน
กฎหมายในระดับตำแหน่งผู้กำกับการ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี

(๓) ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกรที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับ พ.ต.ก. แล้ว ต่อมา
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ทำหน้าที่อย่างอื่น และได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่ง
ผู้ทำหน้าที่นิติกรในระดับเดิมให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับ พ.ต.ก. ในอัตราเดิม

(๔) ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกรที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับ พ.ต.ก. แล้วต่อมาได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ทำหน้าที่อย่างอื่น และได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกรในระดับที่สูงขึ้นหากจะขอรับ พ.ต.ก. ในอัตราที่สูงขึ้นในระดับตำแหน่งใดต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านกฎหมายในระดับตำแหน่งที่จะขอรับ พ.ต.ก. ในระดับตำแหน่งนั้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี และในช่วงระยะเวลาที่ยังไม่ผ่านการประเมินให้ผู้นั้นมีสิทธิได้รับ พ.ต.ก. ในอัตราเดิมไปก่อน

(๕) ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกรที่ได้รับคำสั่งมอบหมายให้ปฏิบัติงานอย่างอื่นซึ่งไม่ใช่งานด้านกฎหมาย ไม่ให้นำระยะเวลาการปฏิบัติงานในช่วงนั้นมานับรวมเป็นระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านกฎหมายเพื่อใช้ในการขอรับ พ.ต.ก.

๒.๓ สัดส่วนการปฏิบัติงานด้านกฎหมาย

ผู้ขอรับการคัดเลือกต้องมีสัดส่วนการปฏิบัติงานด้านกฎหมายในส่วนราชการ/หน่วยงานที่กำหนดในประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการปฏิบัติงานโดยมีแนวทางการพิจารณา ดังนี้

(๑) พิจารณาจากระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านกฎหมายระหว่างที่ผู้ขอรับการคัดเลือกปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกรระดับผู้กำกับฯ และระดับรองผู้บังคับการ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายในส่วนราชการ/หน่วยงานที่กำหนดในประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดังนี้

- เป็นงานด้านกฎหมายของทางราชการซึ่งมีลักษณะงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างใน ๑๓ ลักษณะงาน ซึ่งเป็นงานที่ต้องใช้ความรู้ทักษะและความชำนาญงานในวิชาชีพกฎหมายในระดับสูง และ

- เป็นงานด้านกฎหมายที่ผู้ขอรับการคัดเลือกได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติจริง โดยงานดังกล่าวอาจเป็นงานด้านกฎหมายที่ปรากฏในคำรับรองการปฏิบัติราชการหรือแผนปฏิบัติราชการประจำปีซึ่งเป็นงานด้านกฎหมายตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือเป็นงานด้านกฎหมายที่ได้รับมอบหมายพิเศษ

(๒) ให้พิจารณาโดยการเปรียบเทียบระยะเวลาที่ผู้ขอรับการคัดเลือกใช้เพื่อปฏิบัติงานด้านกฎหมายให้บรรลุผลสำเร็จกับระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการปฏิบัติงานในแต่ละปีโดยมาตรฐานการทำงานของข้าราชการต่อคนต่อปีคิดเป็น ๒๓๐ วัน หรือ ๑,๓๘๐ ชั่วโมง

(๓) ในกรณีที่ผู้ขอรับการคัดเลือกได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายไม่ต่อเนื่องกัน ระยะเวลาการปฏิบัติงานด้านกฎหมายแต่ละช่วงเวลาก็ต้องมีสัดส่วนการปฏิบัติงานด้านกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

ส่วนที่ ๒ : การประเมินความรู้ความสามารถของบุคคล

ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกรที่จะขอรับการคัดเลือกให้ได้รับ พ.ต.ก. ต้องผ่านการประเมินความรู้ความสามารถของบุคคล ดังนี้

๑. ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายขึ้นมา ๑ คณะ ทำหน้าที่ประเมินความรู้ความสามารถของผู้ขอรับ พ.ต.ก. จำนวนอย่างน้อย ๕ นายประกอบด้วย

๑.๑ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือเทียบเท่า หรือผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือเทียบเท่าที่รับผิดชอบงานด้านกฎหมาย เป็นประธาน

๑.๒ ผู้แทนจากสำนักงานกฎหมายและคดี ซึ่งมีตำแหน่งไม่ต่ำกว่าตำแหน่งระดับรองผู้บัญชาการ

๑.๓ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายภายนอกกองบัญชาการของผู้ที่จะขอรับ พ.ต.ก. ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการตำรวจที่มีตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บังคับการหรือเทียบเท่า ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย และ

(๒) เป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในงานด้านกฎหมายเป็นอย่างดี และ

(๓) ต้องไม่เป็นข้าราชการตำรวจ หรือพนักงานราชการ หรือลูกจ้างในกองบัญชาการของผู้ที่จะขอรับ พ.ต.ก. และ

(๔) ต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ดำรงตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกรที่ขอรับการคัดเลือก หรือส่วนราชการของผู้ที่จะขอรับ พ.ต.ก.

๑.๔ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายจากบัญชีรายชื่อของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหรืออาจารย์ด้านกฎหมาย ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

๑.๕ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายจากบัญชีรายชื่อของสำนักงาน ก.พ. หรือผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายจากบัญชีรายชื่อของ ก.ตร. หรือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจากส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม

๑.๖ ผู้บังคับการสังกัดสำนักงานกฎหมายและคดี ที่ผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดีมอบหมายเป็นเลขานุการ

๒. ให้ผู้ขอรับการคัดเลือกนำเสนอผลงานที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพกฎหมาย หรือข้อเสนอการปรับปรุงหรือพัฒนางานด้านกฎหมาย พร้อมทั้งเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุง/พัฒนางานดังกล่าวให้ดียิ่งขึ้นจำนวนอย่างน้อย ๑ เรื่อง โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

๒.๑ กรณีผู้ขอรับการคัดเลือกนำเสนอผลงานหรือผลสำเร็จของงานด้านกฎหมายผลงานที่นำมาใช้ประกอบการประเมินต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้

- เป็นผลงานหรือผลสำเร็จของงานด้านกฎหมายซึ่งมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในวงการวิชาชีพกฎหมาย และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติในขณะที่ดำรงตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกรระดับผู้กำกับการ และระดับรองผู้บังคับการโดยผลงานหรือผลสำเร็จของงานด้านกฎหมายดังกล่าวต้องมีลักษณะงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างใน ๑๓ ลักษณะงานด้านกฎหมายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และต้องนำเสนอความคิดเห็นการปรับปรุง/พัฒนางานดังกล่าวให้ดีขึ้นด้วย

- ไม่ใช่ผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร หรือเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม

- ผลงานที่นำไปประเมินจะต้องมีเอกสารหรือหลักฐานที่สามารถแสดงได้ว่าเป็นผลงานที่แท้จริงของผู้ขอรับการคัดเลือก กรณีที่เป็นผลงานร่วมกันของบุคคลหลายคน จะต้องแสดงให้เห็นว่าผู้ขอรับการคัดเลือกมีส่วนร่วม ในการจัดทำผลงานในส่วนใดที่เป็นสาระสำคัญของผลงานมีสัดส่วนเท่าใดและต้องมีคำรับรองจากผู้บังคับบัญชาว่าเป็นผลงานของผู้ขอรับการคัดเลือกจริง

- ผลงานที่ได้นำมาใช้ในการประเมินเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น หรือได้นำมาใช้ในการกรณีอื่นๆ แล้ว ไม่ให้นำมาใช้ในการขอรับการคัดเลือกเพื่อรับ พ.ต.ก. อีก

๒.๒ กรณีผู้ขอรับการคัดเลือกนำเสนอข้อเสนอการปรับปรุงและพัฒนางานด้านกฎหมายต้องเป็นข้อเสนอการปรับปรุงและพัฒนางานด้านกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการซึ่งได้จัดทำขึ้น หลังจากผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาพนักงานกฎหมายภาครัฐ หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่าที่ ก.ตร. ให้ความเห็นชอบ ซึ่งมีมาตรฐานไม่ต่ำกว่าหลักสูตรการพัฒนาพนักงานกฎหมายภาครัฐหรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่า ซึ่ง ก.พ. กำหนดหรือรับรองโดยมีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและได้นำมาปฏิบัติจริงในขณะที่ยังดำรงตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกระระดับผู้กำกับการ และระดับรองผู้บังคับการแล้ว

๓. ผลงานหรือข้อเสนอการปรับปรุงและพัฒนางานด้านกฎหมายของผู้ขอรับการคัดเลือกให้เสนอต่อ “คณะกรรมการ” ซึ่งแต่งตั้งโดย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทำหน้าที่ประเมินผลงานของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกระระดับผู้กำกับการ และระดับรองผู้บังคับการ ตามลักษณะงานด้านกฎหมาย ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยผลงานหรือข้อเสนอการปรับปรุงและพัฒนางานด้านกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาจะต้องเป็นผลงานที่มีคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการในวงกว้าง

โดยเกณฑ์การพิจารณาแบ่งออกเป็น ๒ ระดับ คือ “ผ่านการประเมิน” และ “ไม่ผ่านการประเมิน”

๔. ผลงานหรือข้อเสนอการปรับปรุงและพัฒนางานด้านกฎหมายของผู้ขอรับการคัดเลือกที่ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการตามลักษณะงานด้านกฎหมายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้ว ให้หัวหน้างานอำนวยการนำผลงานหรือข้อเสนอการปรับปรุงและพัฒนางานด้านกฎหมายดังกล่าว เสนอคณะกรรมการซึ่งรับผิดชอบการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรม เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลให้ได้รับ พ.ต.ก. ต่อไป

ส่วนที่ ๓ : การประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล

การประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล มีแนวทางการพิจารณา ดังนี้

๑. กำหนดแนวทางและวิธีการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร เพื่อคัดเลือกให้ได้รับ พ.ต.ก. ให้พิจารณาองค์ประกอบในการประเมินจากความรับผิดชอบ ความคิดริเริ่ม การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ความประพฤติ ความสามารถในการสื่อความหมาย การพัฒนาตนเอง ทักษะ และวิธีการประเมินให้พิจารณาตามความเหมาะสม อาทิ การสัมภาษณ์ การสังเกตพฤติกรรม การประเมินแบบ ๓๖๐ องศา เป็นต้น และให้แบ่งระดับการประเมินออกเป็นอย่างน้อย ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับการประเมิน	คะแนน
ดีเด่น	ได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป
ดีมาก	ได้คะแนนร้อยละ ๘๐ - ๘๙
ดี	ได้คะแนนร้อยละ ๗๐ - ๗๙
พอใช้	ได้คะแนนร้อยละ ๖๐ - ๖๙
ต้องปรับปรุง	ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ ๖๐

๒. ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง รับผิดชอบการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกระระดับผู้กำกับการ และระดับตำแหน่งรองผู้บังคับการ จำนวนอย่างน้อย ๓ นาย ประกอบด้วย

๒.๑ ผู้บัญชาการต้นสังกัด เป็นประธาน

๒.๒ รองผู้บัญชาการต้นสังกัดที่ได้รับมอบหมายงานด้านกฎหมาย

๒.๓ ผู้บังคับการต้นสังกัดของผู้ขอรับการประเมิน

๒.๔ ผู้บังคับการอำนวยการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานอำนวยการของส่วนราชการ
เป็นเลขานุการ

สำหรับส่วนราชการระดับกองบังคับการหรือส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกองบังคับการ
ในสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้ผู้บังคับการต้นสังกัดแต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย ข้าราชการ
ตำรวจซึ่งมีตำแหน่งไม่ต่ำกว่าตำแหน่งของผู้รับการประเมิน จำนวนอย่างน้อย ๓ นาย

๓. ผู้ที่ผ่านการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล จะต้องได้คะแนนตั้งแต่
ร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือก

ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกระระดับผู้กำกับ การ และระดับตำแหน่งรองผู้บังคับการ ที่ผ่านการ
พิจารณาคัดเลือกให้ได้รับ พ.ต.ก. ต้องมีคุณสมบัติของบุคคลครบถ้วน ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ
ของบุคคล และผ่านการประเมินคุณลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ตัวอย่าง

คำสั่ง(๑).....

ที่ ...(๒).../...(๓)...

เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ

ตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร

อาศัยอำนาจตามระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร พ.ศ. ประกอบหนังสือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ...(๔)..... ลงวันที่
.....(๕)..... เรื่อง แจ้งแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุ
พิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร พ.ศ.

จึงให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด.....(๑)..... จำนวน(๖)..... ราย
ได้รับ(๗)..... ปราบปรามรายชื่อบุคคลและรายละเอียดอื่น ๆ ตามบัญชีที่แนบท้ายคำสั่งนี้

สั่ง ณ วันที่(๘).....

.....(๙).....(๑๐).....

(.....(๑๑).....)

.....(๑๒).....

หมายเหตุ

คำสั่งให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่
นิติกรให้ผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนเป็นผู้มีอำนาจออกคำสั่ง

บัญชีแนบท้ายคำสั่ง(๑)..... ที่(๒)...../.....(๓)..... ลงวันที่(๔).....

ลำดับ	ยศ ชื่อ ชื่อสกุล	ตำแหน่ง/สังกัด	เลขที่ตำแหน่ง	ได้รับเดือนละ	ได้รับตั้งแต่	หมายเหตุ
(๑๔)	เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร	(๑๕)	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)	(๑๙)
						(๒๐)

ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ)(๒๑).....

(.....(๒๒).....)

.....(๒๓).....

คำอธิบายการลงรายการในคำสั่งและบัญชีแนบท้ายคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจ

ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร

- (๑) ชื่อหน่วยที่ออกคำสั่ง (ห้ามใช้คำย่อ)
- (๒) เลขคำสั่ง (เป็นตัวเลข)
- (๓) ปีพุทธศักราชที่ออกคำสั่ง (เป็นตัวเลข)
- (๔) ตัวเลขหนังสือ ตร. ที่แจ้งแนวทางปฏิบัติ (เป็นตัวเลข)
- (๕) วันที่ (เป็นตัวเลข) เดือน (ห้ามใช้คำย่อ) และปีพุทธศักราช (เป็นตัวเลขและไม่มีคำว่า พ.ศ. นำหน้าตัวเลข)
- (๖) จำนวนข้าราชการตำรวจที่ได้รับ พ.ต.ก.
- (๗) ประเภทของเงินเพิ่มที่ได้รับ คือ “เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร (พ.ต.ก.)”
- (๘) วันที่ (เป็นตัวเลข) เดือน (ห้ามใช้คำย่อ) และปีพุทธศักราช (เป็นตัวเลขและไม่มีคำว่า พ.ศ. นำหน้าตัวเลข)
- (๙) ยศที่ถูกต้อง (ห้ามใช้คำย่อ)
- (๑๐) ลายมือชื่อของผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือน
- (๑๑) ชื่อ ชื่อสกุล ของผู้ที่ลงลายมือชื่อในหมายเลข (๑๐) ด้วยอักษรตัวบรรจง
- (๑๒) ตำแหน่งของผู้ที่ลงลายมือชื่อในหมายเลข (๑๐)
- (๑๓) หมายเลขหน้า (เป็นตัวเลข) ตามลำดับ
- (๑๔) หมายเลข (เป็นตัวเลข) ตามลำดับ
- (๑๕) ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ของข้าราชการตำรวจที่ได้รับ พ.ต.ก.
- (๑๖) ตำแหน่งของผู้ที่ลงรายการในหมายเลข (๑๕)
- (๑๗) เลขที่ตำแหน่งของผู้ที่ลงรายการในหมายเลข (๑๕)
- (๑๘) อัตรา พ.ต.ก. ที่ได้รับของผู้ที่ลงรายการในหมายเลข (๑๕)
- (๑๙) วัน เดือน ปี ที่เริ่มได้รับ พ.ต.ก. ของผู้ที่ลงรายการในหมายเลข (๑๕)
- (๒๐) รายการหรือข้อมูลต่าง ๆ หรือสาเหตุที่เกี่ยวข้อง เช่น ได้รับการแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งใหม่ตามคำสั่งที่/..... ลง..... และรายงานตัวปฏิบัติหน้าที่เมื่อ.....
- (๒๑) ให้หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบความถูกต้องและลงลายมือชื่อไว้
- (๒๒) ชื่อ ชื่อสกุล ของผู้ที่ลงลายมือชื่อในหมายเลข (๒๑) ด้วยตัวอักษรบรรจง
- (๒๓) ตำแหน่งของผู้ที่ลงลายมือชื่อในหมายเลข (๒๑)

ตัวอย่าง

คำสั่ง(๑).....

ที่(๒)...../.....(๓).....

เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ

ตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร

อาศัยอำนาจตามระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่ง
ผู้ทำหน้าที่นิติกร พ.ศ. ประกอบหนังสือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ...(๔)... ลงวันที่(๕).....
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร (พ.ต.ก.)

จึงให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด(๑)..... จำนวน(๖)..... ราย
หมดสิทธิได้รับ(๗)..... ปราบปรามรายชื่อและรายละเอียดอื่น ๆ ตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้

สั่ง ณ วันที่(๘).....

.....(๙).....(๑๐).....

(.....(๑๑).....)

.....(๑๒).....

หมายเหตุ - คำสั่งให้ข้าราชการตำรวจหมดสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่
นิติกรให้ผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนเป็นผู้มีอำนาจออกคำสั่ง

บัญชีแนบท้ายคำสั่งจังหวัด(๑)..... ที่(๒)...../.....(๓)..... ลงวันที่(๔).....

ลำดับ	ยศ ชื่อ ชื่อสกุล	ตำแหน่ง/สังกัด ที่ได้รับเงินพิเศษ	เลขตำแหน่ง	ได้รับตาม คำสั่ง ... (๑) ... ที่	ได้รับตั้งแต่	หมดสิทธิ ได้รับตั้งแต่	หมายเหตุ
(๑๔)	เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร	(๑๖)	(๑๗)	(๑๘)	(๑๙)	(๒๐)	(๒๑)

ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ)(๒๒).....

(.....(๒๓).....)

.....(๒๔).....

คำอธิบายการลงรายการในคำสั่งและบัญชีแนบท้ายคำสั่งให้ข้าราชการตำรวจ
หมดสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร

- (๑) ชื่อหน่วยที่ออกคำสั่ง (ห้ามใช้คำย่อ)
- (๒) เลขคำสั่ง (เป็นตัวเลข)
- (๓) ปีพุทธศักราชที่ออกคำสั่ง (เป็นตัวเลข)
- (๔) ตัวเลขคำสั่ง ตร. ที่แจ้งแนวทางปฏิบัติ (เป็นตัวเลข)
- (๕) วันที่ (เป็นตัวเลข) เดือน (ห้ามใช้คำย่อ) และปีพุทธศักราช (เป็นตัวเลขและไม่มีคำว่า พ.ศ. นำหน้าตัวเลข)
- (๖) จำนวนข้าราชการตำรวจที่หมดสิทธิได้รับ พ.ต.ก.
- (๗) ประเภทของเงินเพิ่มที่ได้รับ คือ “เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร (พ.ต.ก.)”
- (๘) วันที่ (เป็นตัวเลข) เดือน (ห้ามใช้คำย่อ) และปีพุทธศักราช (เป็นตัวเลขและไม่มีคำว่า พ.ศ. นำหน้าตัวเลข)
- (๙) ยศที่ถูกต้อง (ห้ามใช้คำย่อ)
- (๑๐) ลายมือชื่อของผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือน
- (๑๑) ชื่อ ชื่อสกุล ของผู้ที่ลงลายมือชื่อในหมายเลข (๑๐) ด้วยอักษรตัวบรรจง
- (๑๒) ตำแหน่งของผู้ที่ลงลายมือชื่อในหมายเลข (๑๐)
- (๑๓) หมายเลขหน้า (เป็นตัวเลข) ตามลำดับ
- (๑๔) หมายเลข (เป็นตัวเลข) ตามลำดับ
- (๑๕) ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ของข้าราชการตำรวจที่หมดสิทธิได้รับ พ.ต.ก.
- (๑๖) ตำแหน่งเดิมที่ได้รับ พ.ต.ก.ของผู้ที่ลงรายการในหมายเลข (๑๕)
- (๑๗) เลขที่ตำแหน่งเดิม ของผู้ที่ลงรายการในหมายเลข (๑๕)
- (๑๘) คำสั่งที่ได้รับ พ.ต.ก. ของผู้ที่ลงรายการในหมายเลข (๑๕)
- (๑๙) วัน เดือน ปี ที่เริ่มได้รับ พ.ต.ก. ของผู้ที่ลงรายการในหมายเลข (๑๕)
- (๒๐) วัน เดือน ปี ที่หมดสิทธิได้รับ พ.ต.ก. ของผู้ที่ลงรายการในหมายเลข (๑๕)
- (๒๑) รายการหรือข้อมูลต่าง ๆ หรือสาเหตุที่เกี่ยวข้อง เช่น ได้รับการแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งใหม่ตามคำสั่งที่/..... ลง..... และรายงานตัวปฏิบัติหน้าที่เมื่อ.....
- (๒๒) ให้หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบความถูกต้องและลงลายมือชื่อไว้
- (๒๓) ชื่อ ชื่อสกุล ของผู้ที่ลงลายมือชื่อในหมายเลข (๒๒) ด้วยตัวอักษรบรรจง
- (๒๔) ตำแหน่งของผู้ที่ลงลายมือชื่อในหมายเลข (๒๒)

ตัวอย่าง

คำสั่ง(๑).....

ที่ ...(๒).../...(๓)...

เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร
ในอัตราที่สูงขึ้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
ตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร พ.ศ. ประกอบหนังสือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ ...(๔)..... ลงวันที่
.....(๕)..... เรื่อง แจ้างแนวทางปฏิบัติตามระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุ
พิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกร พ.ศ.

จึงให้ข้าราชการตำรวจในสังกัด.....(๑)..... จำนวน(๖)..... ราย
ได้รับ(๗)..... ปราบกฏรายชื่อและรายละเอียดอื่น ๆ ตามบัญชีที่แนบท้ายคำสั่งนี้

สั่ง ณ วันที่(๘).....

.....(๙).....(๑๐).....

(.....(๑๑).....)

.....(๑๒).....

หมายเหตุ

- คำสั่งให้ข้าราชการตำรวจได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งผู้ทำหน้าที่นิติกรให้ผู้มีอำนาจสั่งเลื่อนเงินเดือนเป็นผู้มีอำนาจออกคำสั่ง
- ใช้ในกรณีที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น